

<업무 프로세스>

1. 손해사정법인(보험사 위탁관계)
2. 독립손해사정사
3. 독립손해사정법인(직접선임권)

Q. 직접선임권이란? : 원래 이 제도는 보험사가 자기들 입맛에 맞는 손해사정사만 위탁해서 보험금을 깎는 것 아니냐는 소비자 불신을 해소하기 위해 금융감독원 지시하에 도입됨. 소비자가 직접 손해사정사를 선임하고 보험사가 그 수임료를 내야 함.

배상보험종류

1. 일상생활배상책임보험
2. 영업배상책임보험 (가게, 시설 등) / 행사장 등
3. 전문인배상책임보험 (사회복지사, 아이돌보미 등)
4. 생산물배상책임보험
5. 의사배상책임보험 (의료사고 보험)
6. 근로자재해보험 (산재 이후 별도처리 하는거임)

1. 손해사정법인 업무처리방식 (간략)

1. 보험사에 보험사고 접수 이후 조사가 필요할 경우 손해사정법인에 건 위임함.
2. 손해사정법인에서는 피보험자, 피해자 면담 / 현장조사 실시 후 현장보고
3. 법률상 배상책임 보험약관상 면/부책 검토
-> 법률적 검토 애매할 시, 법률자문(*1) 시행
4. 부책사고의 경우, 피해자측 손해입증자료(병원서류, 수입증빙 등) 징구 후 중간보고
-> 의학적 검토 필요할 시 의료자문(*2) 시행
5. 보험사 검토 후 피해자 협의하여 종결보고

공통 법무법인 세 창 SECHANG & CO. 서울특별시 서초구 서초대로 254 모동빌딩 16층 E-mail: hyunkim@sechanglaw.com 전화 : 595-7121 팩스 : 595-9626 591-8456 수신 메리츠화재상보험 주식회사 귀중 참조 세종화재상자동차손해사정 주식회사 김승범 주임님 (010-9541-0025, sjtk29@sejongcas.com) 발신 법무법인 세 창 변호사 김 현, 김동찬, 안영환, 토마스 김(외국 변호사), 주진태, 이경준 이명현, 조정현, 추선희, 유기준, 박은중, 김예진, 문혁주 일자 2026. 1. 15. 제목 윤식점 가스배관 넘어짐 사고 질의회신 (Your Ref: 사고번호 2025-4145115 증권번호 61822-1795, Our Ref: 의-26-29) 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 다음과 같이 본 법인의 의견을 드립니다. 다 음	자문의뢰에 대한 회신 수 신 : 메리츠화재 참 조 : 이경길 자 문 한 자 명 : 산·희 생 년 월 일 : 1970-05-10 사 고 번 호 : 2025-4145115 1. 골변사고와 피해자 상해와의 직접 사고기여도 및 피해자의 기항병력에 따른 산제적인 기여도(%) F/55세 식당에서 넘어지면서 발생한 양측 주관절 통증을 주소로 내원하였습니다. 수상 당시에는 X-ray 상 골절이 명확히 보이지 않으나, CT 상 양측 주관절 요골 두 버전의 골절 관찰됩니다. 시간이 경과하면서 양측 주관절 X-ray 상 요골 두 골절이 명확히 관찰되며, 골절은 보존적 치료 후 유합 중인 상태로, 정상적인 골유합이 예상됩니다. 적정 진단명은 양측 주관절 요골 두 골절 (S52.12) 입니다. 골절은 외상에 의해 발생하는 소견으로, 양측 주관절 모두 사고관여도는 100%입니다. 기항증은 확인되지 않습니다.
*1 법률자문(변호사 자문)	*2 의료자문(대학교수 자문)

* 별첨 1,2 참조

- 1) 별첨 1: 자문 없이 일반 진행 건
- 2) 별첨 2: 법률자문 시행(피해자 과실 질의) 이후 의료자문 시행(적정 후유장해율 질의)

사고처리과정표

○ 일 반 사 항

○ 처리 과정[illegible]

* 어플 이용 대상 아님

3) 손해사정사 처리과정

1. 건이 수임되면, 후유 장애가 있는 사고의 경우 병원에 함께 방문하여 후유장애진단서 발급
2. 손해사정법인(보험사 위탁관계), 보험사에 손해사정서 제출
3. 손해사정법인(보험사 위탁관계), 보험사에서 손해사정사에게 보정서 발송
4. 보험사에서는 검토 후에 법률자문, 의료자문 시행하여 보험금 산정 후 의견 제출
5. 협의 및 종결

업무처리 장점 : 1. 오로지 피해자 편이라 피해자들이 손해액관련해서 의구심을 크게 품지 않음.
2. 업무스트레스 적음 (금융감독원 민원 x 등)
3. 라이선스 필요해서 자부심 있음
4.

업무처리 단점 : 1. 영업못하면 실력 아무리 뛰어나도 건을 수행하지 못함.
2. 피해자들이 원래 받아야 하는 돈이라고 수임료 협상하는 경우 종종 있음.
3. 보험사, 보험사 위탁 손해사정법인에서 업무처리 늦게 하는 경우 많음.
(업무량이 상당하다고 하는데 사실 많이 논다.)
4.

정산 방법 : 손해액 3,000 만원일 경우 10% : 300 만원
보험사 면책통보 이후 부채건 30% : 900 만원 등

*예시임.

4) 독립손해사정법인(직접선임권) 처리과정

(* 독립손해사정사들도 직접선임권 단타로 함, 독립손해사정법인에서도 일반 건 함.)

1. 피해자가 직접선임권 사용을 보험사에 애기하고 업체 지정
2. 보험사 위탁 법인과 같이 현장조사, 면담, 중간보고서, 종결보고서 등 제출해야 함.

업무처리 장점 : 1. 라이선스 없이 업무 가능(보조인)
2. 금융감독원 민원 x
3. 피해자가 협의를 너무 안된다해도 던져놓고 다른 건 하면 됨.
4. 영업 꼭 안해도 됨.

업무처리 단점 : 1. 현장보고, 중간보고, 종결보고 작성하는게 귀찮음.
2. 성과제라 매달 건 많이 쳐야 함.

정산 방법 : ex) 기본급 220 만원 + 성과금
보험사 수수료 : 손해액 300 만원미만 55 만원, 500 만원미만 65 만원, 1000 만원미만 85 만원,
면책 : 55 만원 등 (보험사별로 상이)
한달에 55 만원건 10 건 쳤다고 가정하면 550 만원이 본인 실적
550 만원 (회사 3 : 본인 7) : 성과금 : 385 만원
기본급 220 만원 + 385 만원 = 605 만원

* 예시일 뿐, 이 예시로 하고 싶은 말은 소액 건이라도 단타 빠르게 치는거면 꿀 건임.
→ 우리가 유튜브로 위자료까지 대충 안내하고 어플로 유입되면 빨리 치기 좋아서 매력적이라고 생각함.

보험청구서류 (보험사마다 일부 차이 있음)

1. 손해사정사 위탁 동의서
2. 보험사고 처리 안내문
3. 보험금 지급 지연 안내문
4. 개인정보동의서
5. 손해사정서 교부 확인서

손해입증자료(병원서류, 수입증빙)

1. 진단서
2. 소견서(보조기(TLSO 등) 사용, 간병인, 상급병실, 의학 소견)
3. 진료기록부(초진기록, 수술기록, 간호기록, 경과기록, 닥터오더, 입퇴원확인서, 통원확인서 등)
4. 판독지(병원 CD)
5. 진료비 영수증
6. 진료비세부내역서
7. 약제비 영수증
8. 원천징수 영수증 (휴업손해 보통인부단가 초과시)
9. 재직증명서 (휴업손해 보통인부단가 초과시)

개인 간병인 사용시

1. 간병업체 사업자등록증
2. 간병인 자격증
3. 계좌이체 내역